

KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG
NEMZETI NYOMOZÓ IRODA
KIBERBÜNÖZÉS ELLENI FŐOSZTÁLY
NYOMOZÓ OSZTÁLY
GYERMEKVÉDELMI ALOSZTÁLY

Szám: 29022/805-101/2022. bü.

JEGYZŐKÖNYV
gyanúsított kihallgatásáról

Készült a KR NNI KEFO Nyomozó Osztályon, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 204. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő gyermekpornográfia bűntett megalapozott gyanúja miatt folyamatban lévő eljárásban Kollár Sándor kihallgatása alkalmával 6722 Szeged, Moszkvai krt. 12-18. (Szegedi Rk) Logisztikai épület ideiglenes meghallgató helyiség 2 hivatali helyiségben 2025. március 12. napon 16 óra 32 perckor.

JELLEN VANNAK

A nyomozó hatóság részéről:

Eljárásban résztvevők és jogállásuk:

Bánszki Bettina r. szds.
kiemelt főnyomozó

Kollár Sándor
gyanúsított

Tompa Gábor r. alezredes
kiemelt főnyomozó

Személyazonosságát megállapítandó, nyilatkozzon a személyi azonosító adatairól. A Be. 184. § (2) bekezdés alapján ezen azonosítókat köteles megadni. Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben hamis adatokat ad meg, elköveti a Btk. 342. § (1) bekezdés c) pontba ütköző közokirat-hamisítás bűntettét.

Megértettem, hogy köteles vagyok személyazonosító adataimat megadni, és megértettem a hamis adatok megadásának következményeire vonatkozó figyelmeztetést is.

Kollár Sándor
Kollár Sándor
gyanúsított

A gyanúsított adatai:

név	: Kollár Sándor
születési hely, idő	: Kiskunfélegyháza, 2003.04.16
anyja neve	: Szabó Katalin

Cím: 1903 Budapest Pf:314/315.
Telefon: +36(1)450-2357, BM:24-301
e-mail: kiber@nni.police.hu KÉR azonosító: ORFK KR NNI

Kollár Sándor

állampolgárság	: magyar
személyazonosító okmány száma	: 283039SE
lakóhely címe	: 6100 Kiskunfélegyháza, Szőlő utca 10. sz. 3. ajtó
értesítési címe	: 6100 Kiskunfélegyháza, Szőlő utca 10. sz. 3. ajtó
tényleges tartózkodási hely címe	: 6100 Kiskunfélegyháza, Szőlő utca 10. sz. 3. ajtó
kézbesítési címe	: 6100 Kiskunfélegyháza, Szőlő utca 10. sz. 3. ajtó
telefonos elérhetősége	: 36-30-1136214

Az elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatást szóban megkaptam.


Kollár Sándor
gyanúsított

A nyomozóhatóság az eljárási cselekmény megkezdésekor felhívja a megjelentek figyelmét a Be. 358.§ (4) bekezdésében foglaltakra, amely szerint az eljárási cselekményről folyamatos hangfelvételt vagy kép- és hangfelvételt kell készíteni az adott eljárási cselekménnyel egyidejűleg végzett jegyzőkönyvezés mellett, ha a gyanúsított, a védő vagy a sértett ezt a költségek egyidejű előlegezésével indítványozza.

Az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet 61. §. (1) bekezdése értelmében a hatóság akkor készít ez esetben az eljárásról kép- és hangfelvételt, amennyiben az indítványozó a felvétel készítésének előreláthatóan felmerülő költségét az eljárási cselekmény előtt legalább öt nappal megelőlegezi, vagy amennyiben erre öt napon belül kerül sor, a technikai eszközök rendelkezésre állnak.

Az IM rendelet 61. § (2) bekezdése értelmében folyamatos hangfelvételt kell készíteni, amennyiben a jogosult eredetileg a kép- és hangfelvétel készítését indítványozta, de annak (1) bekezdés szerinti feltételei nem állnak fenn, így ehelyett folyamatos hangfelvétel készítését indítványozza és annak költségét az eljárási cselekmény előtt megelőlegezi.

Az IM rendelet 62. § (2) és (3) bekezdése értelmében a kép- és hangfelvétel készítésének költségeként – az eljárási cselekmény időtartamához igazodóan – megkezdett óránként 5000 forint, de legalább 10000 forint költségátalányt, a folyamatos hangfelvétel készítésének költségeként egyszeri 2000 forint költségátalányt kell megállapítani.

Folyamatos kép- és hangfelvétel készítését a jelenlévők nem indítványozták.

Tájékoztatom, hogy mind szóban, mind írásban anyanyelvét használhatja.

Közlöm Önnek, hogy a Be. 385. § (1) bekezdése alapján gyanúsítottként hallgatom ki.

A Be. 185. § (1) bekezdése alapján figyelmeztetem, hogy

- a) nem köteles vallomást tenni, a vallomástételt, illetve az egyes kérdésekre történő válaszadást a kihallgatás folyamán bármikor megtagadhatja, de bármikor dönthet úgy, hogy vallomást tesz, akkor is, ha korábban a vallomástételt megtagadta,
- b) a vallomás megtagadása az eljárás folytatását nem akadályozza, és nem érinti a kérdezési, észrevételezési és indítványtételi jogát,
- c) ha vallomást tesz, bizonyítékként felhasználható, amit mond, illetve rendelkezésre bocsát,
- d) más bűncselekmény elkövetésével hamisan nem vádolhat, kegyeleti jogot hamis tényállítással



nem sérthet.

A figyelmeztetéseket megértette?

A gyanúsított válasza: Igen, megértettem a figyelmeztetéseket.



Kollár Sándor
gyanúsított

Ön a rendelkezésre álló adatok alapján megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy magyar idő szerint 2022.07.02-án 04:03:32 óra és 06:14:40 óra közötti időben a Gayromeo meleg társskereső applikáción a maczkodavid0@icloud.com e-mail címmel regisztrált "eladovidik" felhasználónéven beszélgetést folytatott az "Edmond38" nevű felhasználóval, mely beszélgetés során nevezett részére gyermekpornográf felvételeket kínált eladásra. A beszélgetést követően - annak bizonyítékául, hogy valóban birtokában van ilyen felvételeknek -, anyagi haszonszerzés céljából 2 db gyermekpornográf felvételt küldött át az "Edmond38" nevű felhasználó részére. A felvételeken a laikus szemlélő számára is egyértelműen tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek láthatók a nemiséget súlyosan szeméremcsúszó nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolva.

Ezt követően az "Edmond38" további gyermekpornográf felvételek megszerzése céljából azok közösen kialakított ellenértékét, 10.000,- Forintot utalt át az Ön Gránit Banknál vezetett, 12100011-18998454-00000000 számú bankszámlájára, azonban Ön további felvételeket már nem küldött nevezett részére, hanem azzal fenyegette meg, hogy amennyiben nem utal további 20.000,- Forintot Önnek, akkor elhíreszteli „Edmond38” ismerősei között, hogy gyermekpornográf felvételeket akart vásárolni Öntől. "Edmond38" a 20.000,- Forintot már nem utalta át az Ön részére.

A fentiek alapján Ön megalapozottan gyanúsítható a Btk. 204. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző és aszerint minősülő tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvétel kereskedésével elkövetett gyermekpornográfia bűntett, valamint a Btk. 367. § (1) bekezdésébe ütköző és aszerint minősülő zsarolás bűntett kísérletének elkövetésével.

Figyelmeztetem, hogy a Be. 372. § (1) bekezdése alapján a gyanúsítás ellen panaszt tehet.

Gyanúsított válasza: A gyanúsítást megértettem, panaszt teszek, mert nem követtem el a bűncselekményt.



Kollár Sándor
gyanúsított

Tájékoztatom, hogy a Be. 39. § (1) bekezdése alapján jogosult arra, hogy:

- a) megismerje a gyanúsítás és a vád tárgyát, továbbá ezek változását,
- b) a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság megfelelő időt és körülményeket biztosítson Önnek a védekezésre való felkészüléshez,



- c) a büntetőeljárási jogairól és kötelességeiről a bíróságtól, az ügyészségtől és a nyomozó hatóságtól felvilágosítást kapjon,
- d) védelmének ellátására védőt hatalmazzon meg vagy védő kirendelését indítványozza,
- e) a védőjével ellenőrzés nélkül tanácskozzon,
- f) vallomást tegyen, vagy a vallomástételt megtagadja,
- g) bizonyítékot terjesszen elő, indítványt és észrevételt tegyen, az utolsó szó jogán felszólaljon,
- h) a tárgyaláson és a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés tárgyában tartandó ülésen jelen legyen és az e törvényben meghatározottak szerint kérdéseket tegyen fel,
- i) jogorvoslattal éljen,
- j) az eljárás ügyiratait – az e törvényben meghatározott kivételekkel – teljes terjedelmében megismerje,
- k) egyezség megkötését, illetve ügyési intézkedés vagy határozat kilátásba helyezését kezdeményezze.

A Be. 387. § (2) bekezdése alapján figyelmeztetem, hogy jelen eljárásban védő részvétele kötelező, amennyiben nincs meghatalmazott védője, védőt rendelek ki.

Közlöm, hogy a Be. 407. § (1) bekezdés alapján – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra – Ön, vagy védője és az ügyészség is kezdeményezheti egyezség megkötését a bűnösség beismeréséről és ennek következményeiről.

A (4) bekezdés alapján, ha az Ön kezdeményezése alapján az ügyészség, vagy az ügyészség kezdeményezése alapján Ön az egyezség lehetőségét nem zárja ki, az egyezség megkötésére irányuló eljárásban a védő részvétele kötelező. Amennyiben nem kíván védőt meghatalmazni, az ügyészség haladéktalanul védőt rendel ki, valamint gondoskodik arról, hogy a védő a nyomozás ügyiratait megismerhesse.

A közlést megértettem.


Kollár Sándor
gyanúsított

Tájékoztatatom továbbá, hogy a Be. 393. § (1) bekezdés alapján jelen lehet a szakértő meghallgatásán, a szemlénél, a bizonyítási kísérletnél és a felismerésre bemutatásnál, ha az eljárási cselekmény a gyanúsítás tárgyát érinti.

Megértettem, hogy ügyemben hivatalból kirendelt védő jár el.


Kollár Sándor
gyanúsított

Tájékoztatatom, hogy kirendelt védője a szabályszerű értesítés ellenére a nyomozati cselekményen nem jelent meg, távolmaradása nem akadályozza az eljárási cselekmény elvégzésének.

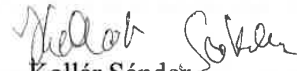
Figyelmeztetem, hogy a Be. 39. § (3) bekezdése alapján köteles:

- a) az eljárási cselekményeken a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság rendelkezéseinek megfelelően az e törvényben meghatározottak szerint jelen lenni,



b) a lakcímét, értesítési címét, tényleges tartózkodási helyét, kézbesítési címét, valamint ezek megváltozását – a változást követő három munkanapon belül – az eljáró bírósággal, ügyességgel vagy nyomozó hatósággal közölni.

A jogaimra történő figyelmeztetést, tájékoztatást megértettem és kijelentem, hogy vallomást nem teszek.


Kollár Sándor
gyanúsított

A gyanúsított egyéb adatai:

Foglalkozása: webfejlesztő, vállalkozó

Munkahelye: egyéni vállalkozó

Munkahely címe:

Munkahelyi telefonszáma:

Anyanyelve: magyar

Beszélt nyelv: angol

Iskolai végzettsége: középiskola

Családi állapota: nőtlen

Házastársának/élettársának neve:

18 éven aluli gyermekeinek száma: 0 fő.

Gyám vagy gondnok-e? nem

Gyámság vagy gondnokság alatt áll-e? nem

Egészségi állapota: fül melletti sipoly

Havi nettó jövedelme: 800000 Ft

a./ Munkabér megállapított összege: 800000 Ft

b./ Egyéb címen élvezett anyagi juttatások, jövedelmek (prémium, jutalék, másodállás, mellékfoglalkozás, stb.): 0 Ft

c./ Munkánélküli (rendszeres szociális segély/járulék): 0 Ft

d./ Milyen összegű évi bruttó jövedelem után fizet adót: Ft

Fiatakorúaknál és önálló keresettel nem rendelkezőknél eltartójának foglalkozása, jövedelme:

a./ Gyanúsítottal közös háztartásban élő keresők, nyugdíjasok száma: fő.

Havi jövedelmük(összesen): Ft.

b./ A gyanúsítottal közös háztartásban élő eltartottak száma: fő.

c./ Az a./ és b./ pontban foglaltak alapján az egy főre eső havi átlagjövedelem: Ft/fő.

Vagyoni viszonyai - ha eltartott, eltartójának - (ingó, ingatlan, értékpapír, takarékbetét, folyószámla, üzletrész, stb.): nincs

Tartozásai (pénzügyi kölcsön, tartásdíj, egyéb hatósági határozaton alapuló fizetési kötelezettségei): nincs

Előző büntetései (felfüggesztett büntetés, próbára bocsátás ha a próbaidő még nem telt le): nem volt

Büntetés-végrehajtási intézetből legutóbbi elbocsátás időpontja, intézet megnevezése: nem volt

Más hatóságnál folyik-e ellene büntetőeljárás, ha igen, hol: igen, Dunaujvárosi Rk

Milyen engedélyekkel rendelkezik (fegyvertartási, gépjárművezetői engedély stb.): B kategóriás jogosítvány

Milyen úti okmányokkal rendelkezik: nincs

Állami szervnél, önkormányzatnál, társadalmi szervezetben, szövetkezetben, valamint érdekképviselői szervben stb. viselt tisztsége: nem



Katona volt-e, jelenleg katona-e, rendfokozata: nem
Kitüntetései (polgári, katonai):

A Be. 75. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy jogai érvényesítésének megkönnyítésére költségkedvezményben részesíthető, ha jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt a bűnügyi költséget vagy annak egy részét nem képes viselni.

Tájékoztatom, hogy a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján személyleírását rögzítjük. Tájékoztatom továbbá, hogy a személyi adatainak kezelése során – azon belül a jogai és azok érvényesítése vonatkozásában – az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény 14-19. §-ban foglaltak az irányadók.

Tájékoztatom, hogy a Be. 100. § (1) bekezdése alapján indítványozhatja az eljárás ügyiratainak megismerését, amely indítványát az eljáró hatóság a 100. § (1) bekezdés a) pontjaira figyelemmel, valamint a 100. § (6)-(7) bekezdései alapján bírálja el.

Tájékoztatom, hogy a kihallgatását követően a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 6. § alapján önről fényképfelvétel készül, a 44. és 46. § alapján ujj- és tenyérnyomat vételre, az 59. és 61. § alapján DNS mintavételre kerül sor. A DNS minta (szájnyálka-törlet) levételi célja a DNS elemzés.

A nyilvántartásba vétel ellen panasznak helye nincs, a fényképfelvételek készítését és a mintavételt köteles tűrni. A mintaadásra kötelezett személy ellenszegülése esetén vele szemben testi kényszer alkalmazható.

A közlést tudomásul vettem.


Kollár Sándor
gyanúsított

A gyanúsított vallomása:

Ea.: Tájékoztatom, hogy az Ön részére kirendelt dr. Jávör Ervin jelen kihallgatásról szabályszerűen értesítettük, azonban az eljárási cselekményen nem tudott megjelenni egyéb elfoglaltsága miatt.

Gyanúsított: Tudomásul vettem.

Ea.: Kérem nyilatkozzon, hogy elismeri-e a terhére rótt bűncselekmény elkövetését?

Gyanúsított: Nem ismerem el a bűncselekmény elkövetését, nem kívánok jelenleg vallomást tenni. A vallomásomat írásban kívánom megtenni, amit 5 napon belül e-mailben vagy postai úton eljuttatok a hatóságnak.

Kérdésre elmondom, hogy az iratokat nem kívánom jelenleg megismerni. Jelenleg észrevételem, kérdésem, indítványom nincs.

Mást az ügygel kapcsolatban elmondani nem tudok, és nem is kívánok, a felvett jegyzőkönyv az



általam elmondottakat helyesen tartalmazza, melyet megismerés után helybenhagyólag aláírok.

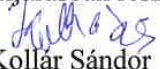
Az eljárási cselekmény befejezve, jegyzőkönyv lezárva 2025. március 12. 17 óra 17 perckor.

Nyomozó hatóság részéről:


Bánszki Bettina r. .
kiemelt főnyomozó


Tompá Gábor r. alez.
kiemelt főnyomozó

Eljárásban résztvevők:


Kollár Sándor
gyanúsított



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
29022/805-106/2022.bü.